

Số: 128/QĐ-ĐG

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho
Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/2023/HĐĐG ngày 10/10/2023
(Kèm theo Phụ lục số 08 ngày 19/3/2025)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/2023/HĐĐG ngày 10/10/2023 (Kèm theo Phụ lục số 08 ngày 19/3/2025) được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá áp dụng đối với Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/2023/HĐĐG ngày 10/10/2023 (Kèm theo Phụ lục số 08 ngày 19/3/2025) được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Niêm yết tại Trung tâm;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người tham gia đấu giá;
- Người có tài sản đấu giá;
- Lưu: VT, HS.



Nguyễn Bích Phượng

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-ĐG ngày 20/01/2025 của
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đối với tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/2023/HĐĐG ngày 10/10/2023 (Kèm theo Phụ lục số 08 ngày 19/3/2025).

2. Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 39/2023/HĐĐG ngày 10/10/2023 (Kèm theo Phụ lục số 08 ngày 19/3/2025) do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện.

Điều 2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá: **Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 45 tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa** theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CS 919390**, số vào sổ cấp GCN CS02562 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - TUQ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm cấp ngày 10/10/2019 cho Ông Phan Xuân Thanh và Bà Nguyễn Thị Kim Hoa có diện tích 3.641,8m² (Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác).

a. Đặc điểm của tài sản:

* Đất:

- Diện tích: 3.641,8m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác
- Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/3/2022
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Thửa đất có 1.725,0 m² đất thuộc quy hoạch hành lang an toàn lưới điện.

* Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà 1 tầng có diện tích xây dựng 52m². Kết cấu: Móng đá chẻ, xà gồ sắt hộp, mái tôn. Tường xây gạch táp lô, phía bên trong phòng khách và phòng ngủ tô trát xi măng, nhà bếp và phía bên ngoài chưa tô trát, không trần. Nền gạch men, cửa chính, cửa sổ khung sắt, bọc tôn. Nhà bếp: thành xây gạch táp lô, bản BTCT, nền xi măng. Chất lượng còn lại 90%.
- Mái che tôn có diện tích xây dựng 17m². Kết cấu: Trụ sắt tròn, xà gồ sắt hộp, mái tôn. Một mặt dựa tường nhà ở. Nền xi măng. Chất lượng còn lại 90%.



* Thông tin quy hoạch: Theo quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cam Lâm:

+ 1.916,8 m² thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn (ONT);

+ 1.725,0 m² thuộc quy hoạch đất hành lang an toàn lưới điện.

(Theo Bản đồ hiện trạng khu đất số 24-2023 Hệ tọa độ VN-2000, đo đạc chỉnh lý thửa đất số 49, tờ số 45 (329596-2) do Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa trích đo và phê duyệt ngày 23/3/2023).

b. Nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

- Đây là tài sản do cơ quan thi hành án đề nghị đấu giá để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 45 tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CS 919390**, số vào sổ cấp GCN CS02562 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - TUQ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm cấp ngày 10/10/2019 cho Ông Phan Xuân Thanh và Bà Nguyễn Thị Kim Hoa.

2. Giá khởi điểm: **1.738.203.168 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, hai trăm lẻ ba ngàn, một trăm sáu mươi tám đồng).

3. Mức giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm trích tiền bán tài sản để nộp các khoản thuế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, chịu phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định.

Điều 3. Trình tự thời gian và địa điểm tiến hành các thủ tục đấu giá tài sản

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có bất động sản; được tham khảo hồ sơ và giấy tờ, tài liệu liên quan. Thời gian: Từ ngày 21/3/2025 đến ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/3/2025 đến ngày 08/4/2025.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14 giờ 30** phút ngày **11/4/2025** tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400.000 đồng**/ 1 hồ sơ;

2. Tiền đặt trước: **170.000.000 đồng**/ 1 hồ sơ;

3. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Số tài khoản: 4700211000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: phần Nội dung nộp ghi rõ tên cá nhân hoặc tên đơn vị nộp tiền, lý do nộp tiền. Ví dụ: **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 45 tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.**

4. Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này.

5. Trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước đã nộp.

Điều 5. Bước giá

1. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề.

2. Bước giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu.

3. Bước giá áp dụng tại phiên đấu giá: 52.000.000 đồng

4. Giá trả hợp lệ: giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 1 bước giá; trường hợp người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm thì phải bằng giá khởi điểm cộng với bước giá.

5. Giá trả không hợp lệ: là giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả giá thấp hơn người trả giá trước liền kề và trả không đúng bằng bước giá hoặc người trả giá đầu tiên trả thấp hơn giá khởi điểm cộng với bước giá.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cụ thể không thuộc các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành

phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 1 điều này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân (*kèm Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư*)/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (*nếu có*).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp một khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Rút hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá

1. Người tham gia đấu giá được quyền rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký mà Trung tâm đã thông báo và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

2. Người tham gia đấu giá không được rút hồ sơ đăng ký sau khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Trình tự trả giá được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

2. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá nếu có vi phạm sau:

1. Không có mặt đúng giờ tại phiên đấu giá.
2. Có mặt tại phiên đấu giá nhưng: Xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm; trả thấp hơn bước giá đã được công bố.
3. Trao đổi với người tham gia đấu giá khác; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông, thông tin liên lạc trong phòng đấu giá.
4. Có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể:
 - a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

5. Rút lại giá đã trả.

6. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 12. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*);

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*);

4. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*);

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*).

Điều 13. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

3. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng quá 30 ngày mà không nộp đủ số tiền trúng đấu giá thì sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

4. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá này cũng thuộc về ngân sách Nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án,

tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, đảm bảo tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

5. Trong trường hợp tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Bàn giao tài sản đấu giá; trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản đã đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản (*đất số 49, tờ bản đồ số 45 tại Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa*).

3. Trung tâm không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá. Người tham gia đấu giá phải xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm khi mua được tài sản đấu giá.

Điều 15. Nội quy phiên đấu giá tài sản

Tại phiên đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

1. Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, đúng địa điểm được mời; trang phục và tác phong lịch sự.

2. Xuất trình CMND/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Giấy mời và Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) khi được yêu cầu.

3. Không được dẫn người khác cùng đi vào phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá.

4. Không được sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông trong phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên.

5. Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.

6. Không sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá...) khi đến tham gia đấu giá.

7. Không nói chuyện, trao đổi, bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá.

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện Quy chế

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Viên chức, người lao động Trung tâm, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Các quy định liên quan đến đấu giá tài sản không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản./.